

专题二 合伙企业法律制度习题纯享

1. 【单选题】某普通合伙企业有甲、乙、丙、丁四位合伙人，合伙协议约定，合伙企业债务由各合伙人平均承担。现该合伙企业无力清偿到期债务 12 万元，甲向债权人清偿了 9 万元，乙向债权人清偿了 3 万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业债务内部追偿的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲无权向丙或丁追偿
- B. 甲可以向丁追偿 3 万元
- C. 甲可以向乙追偿 3 万元
- D. 甲可以向丙追偿 6 万元

2. 【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，普通合伙企业的下列事务中，除合伙协议另有约定外，应该经合伙人一致同意的事项有（ ）。

- A. 甲企业合伙人为甲企业提供担保
- B. 以财产份额出质
- C. 转让甲企业的知识产权
- D. 改变甲企业的经营范围

3. 【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙企业合伙人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 国有企业不能成为合伙人
- B. 非法人组织不能成为合伙人
- C. 公益性社会团体可以成为合伙人
- D. 限制民事行为能力的自然人可以成为合伙人

4. 【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于有限合伙企业的表述中，正确的有（ ）。

- A. 有限合伙企业至少应当有 2 个普通合伙人
- B. 公益性的事业单位不能成为有限合伙企业的普通合伙人
- C. 有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散
- D. 有限合伙企业名称中应当标明“有限责任”字样

5. 【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，关于有限合伙人是否可以与本有限合伙企业交易的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- B. 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- C. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，法律另有规定的除外
- D. 合伙协议不得禁止有限合伙人同本有限合伙企业进行交易

6. 【多选题】下列关于普通合伙企业合伙人转让其在合伙企业中的财产份额的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

- A. 除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，须经其他合伙人一致同意
- B. 合伙人之间转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额的，应当通知其他合伙人

C. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，同等条件下，其他合伙人有优先购买权，但是合伙协议另有约定的除外

D. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额，其他合伙人既不同意转让也不行使优先购买权的，视为同意转让

7. 【多选题】2021 年 5 月，赵某、钱某、孙某共同出资设立甲**有限合伙企业**（以下简称“甲企业”），赵某为普通合伙人，出资 20 万元，钱某、孙某为有限合伙人，各出资 15 万元。2022 年，甲企业向银行借款 50 万元，该借款于 2025 年到期。2024 年，经全体合伙人同意赵某转变为有限合伙人，孙某转变为普通合伙人。2025 年，甲企业无力偿还 50 万元到期借款，合伙人就如何偿还该借款发生争议。下列关于赵某、钱某、孙某承担偿还 50 万元借款责任的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

A. 赵某、孙某应承担无限连带责任

B. 孙某应承担有限责任

C. 赵某应承担有限责任

D. 钱某应承担有限责任

参考答案

1. 【答案】B

【解析】如果某一合伙人实际支付的清偿数额超过其依照既定比例所应承担的数额，该合伙人有权就超过部分向其他未支付或者未足额支付应承担数额的合伙人追偿。题目中，合伙协议约定合伙企业债务由各合伙人平均清偿，即每人承担3万元。此时，甲可以向丙或丁追偿3万元，不可以向乙再追偿，选项B当选，选项A、C、D不当选。

2. 【答案】CD

【解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体普通合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点（选项D）；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利（选项C）；（5）以“合伙企业名义”为他人提供担保（而非“以合伙人名义为合伙企业提供担保”）；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

3. 【答案】A

【解析】选项BCD：合伙人可以是具有完全民事行为能力的自然人，也可以是法人或其他组织。国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

4. 【答案】BC

【解析】选项A：有限合伙企业至少应当有1个普通合伙人和1个有限合伙人；
选项D：有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

5. 【答案】B

【解析】有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易；但是，合伙协议另有约定的除外。

6. 【答案】ABC

【解析】（1）选项AD：除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。其他合伙人不同意转让的，合伙人不得转让其财产份额。（2）选项B：普通合伙企业的合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。（3）选项C：合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是，合伙协议另有约定的除外。

7. 【答案】AD

【解析】有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。